

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אברהם בצלאל
יוסף טייב
משה אבוטבול
יעקב מרגי
ניסים ואטורי
בועז ביסמוט
אוריאל בוסו

פ/711/25

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – קבלת קהל בשעות אחר הצהריים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 2 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) לשכות ההוצאה לפועל יהיו פתוחות לקבלת קהל לפחות פעמיים בשבוע

בין השעות 16:00 ל-19:00."

דבר הסבר

כיום פתוחות לשכות ההוצאה לפועל לקבלת קהל אך ורק בשעות הבוקר. חייבים בתיקי הוצאה לפועל, אשר רבים מהם נעדרי יכולת כלכלית, מוצאים עצמם כורעים תחת הנטל למיצוי הזכויות שלהם הם זכאים. חרף העובדה שבקשות דחופות ניתנות להגשה בתיאום אף לאחר שעות קבלת הקהל, כדי שחייב בתיק ההוצאה לפועל יוכל להגיש בקשות שוטפות לטיפול הרשם וכך למצות את הזכויות המגיעות לו על פי דין, הוא נדרש להיעדר ממקום עבודתו ופעמים רבות אף להסתכן בפיטורין נוכח ההיעדרויות הללו.

מוצע לקבוע כי בכל לשכות ההוצאה לפועל במדינת ישראל תהיה קבלת קהל לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים למשך שלוש שעות, וזאת כדי לאפשר לחייבים למצות את זכויותיהם לאחר שעות העבודה בלי שסכנת הפיטורין תרחף מעל ראשם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2659/24 ; פ/710/25).

הצעת החוק זהה לפ/2659/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.